

税金

から
政治が
見える

46

三木 義一

突然の譲渡損規制

二〇〇四年度の税制改革法案が国会を通過し、税の世界の大騒動は一段落したようです。実は、昨年十二月十七日に自民党が税制改革大綱を公表した直後は大変でした。新聞は減税のことしか記事にしていませんでしたが、素人には分かりにくいこの増税措置が、まったく事前の議論もなく盛り込まれていたからです。

それは、個人が一般の不動産を譲渡した場合には損益通算(相殺)はできない、とされたことでした(居住用不動産の譲渡の場合は損益通算が可能です)。

従来の税制では、不動産を譲渡して損が出た場合、他に所得があればそれと相殺することが可能だったのです。これを「損益通算」といいます。ところが十二月十七日の大綱では、二週間後の今年一月一日から他の所得との損益通算はできないとしていたのです(同一年内に他の資産の譲渡益がある場合は、その譲渡益との相殺は可能)。

財務省が秘密裏に準備

あてたのは、損益通算が可能であることを前提にして不動産を売りに出していた人たちでした。不動産譲渡で損をしても、税負担が減ることで自らを慰めていたのですが、それも二週間以内に売らなければだめになるからです。

不動産譲渡のアドバイスをしてきた税理士たちも大変でした。譲渡を勧めたら、突如損益通算がだめになってしまったからです。そのため、昨年末には投げ売りをしたケースもあるようです。

こんな混乱をもたらす重なる改正案を秘密裏に準備したのでしょう。

なぜ、財務省はこのように重なる改正案を秘密裏に準備したのでしょうか。

(立命館法学部教授)

殺することが可能だったのです。これを「損益通算」といいます。ところが十二月十七日の大綱では、二週間後の今年一月一日から他の所得との損益通算はできないとしていたのです(同一年内に他の資産の譲渡益がある場合は、その譲渡益との相殺は可能)。



考えられるのは、議論をオープンにして、例えば〇五年一月から損益通算を規制するとしたら、今年一年間は至る所で含み損を抱えている不動産の投げ売りがおこなわれ、日本経済を一層悪化させる懸念がある、という点でしょう。

要するに地価値下げを防止するための措置だ、という説明です。しかし、本当はこれからもっと地価下落が生じるので、それによる減収を防ぎたかったからだ、といううがった見方もあります。

いずれにせよ、市民に大きな影響を与える重要な改正を、何の公開議論もなく突如おこなうことは、市民の納税意識に悪影響を与えます。税制改革大綱に関与した議員さんも、納税者の代表だということを自覚してもらわなければ困りますね。
